

상 법

41. 상법상 회사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모든 회사는 법인이다.
- ② 회사의 주소는 지점소재지에 있는 것으로 한다.
- ③ 주식회사는 합명회사의 무한책임사원이 될 수 없다.
- ④ 회사는 권리의무의 당사자가 된다.
- ⑤ 회사편의 규정에 의하여 등기할 사항으로서 관청의 허가 또는 인가를 요하는 것에 관하여는 그 서류가 도달한 날로부터 등기기간을 기산한다.

42. 상법상 회사의 능력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 회사는 자연인과 동일한 범위의 권리능력이 인정된다.
- ② 합명회사는 유한책임회사의 업무집행자가 될 수 없다.
- ③ 회사는 재산권은 물론 명예권·상호권과 같은 권리를 향유할 수 있다.
- ④ 회사에는 친권, 상속과 유증을 받을 권리가 인정되지 않는다.
- ⑤ 합명회사가 총사원의 동의로 해산한 경우 즉시 권리능력을 상실한다.

43. 상법상 회사의 설립에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 합명회사, 합자회사, 유한책임회사에서 사원의 출자목적은 정관의 절대적 기재사항이다.
- ② 합명회사 및 합자회사의 경우 사원의 성명·주민등록번호 및 주소는 정관의 절대적 기재사항이지만, 유한회사의 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 모든 회사의 설립등기사항은 동일하다.
- ④ 주식회사의 설립과정에서 발기인이나 주식인수인이 주식을 인수해야 하므로 회사는 설립등기 이전에 주권을 발행해야 한다.
- ⑤ 모든 회사는 지점소재지에서 3주간 내에 설립등기를 하여야 한다.

44. 상법상 회사설립무효의 소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 합명회사의 설립의 무효는 그 사원에 한하여 소만으로 이를 주장할 수 있다.
- ② 합자회사의 설립무효의 소의 제소기간은 회사성립의 날로부터 2년 내이다.
- ③ 주식회사의 설립무효의 소의 경우 주주 뿐만 아니라 이사도 소를 제기할 수 있다.
- ④ 유한책임회사의 설립무효의 소의 경우 그 소를 제기할 수 있는 자는 사원에 한정된다.
- ⑤ 유한회사의 설립무효의 소는 감사도 제기할 수 있다.

45. 상법상 회사의 합병에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 합병회사와 주식회사가 합병하는 경우 합병회사를 존속하는 회사로 할 수 있다.
- ② 합병회사와 합자회사가 합병하는 경우 합병승인의 결의는 사원총회의 특별결의로 한다.
- ③ 해산 후의 회사가 존립중의 회사와 합병하는 경우 그 해산 후의 회사를 존속회사로 할 수 있다.
- ④ 주식회사를 존속회사로 정하여 주식회사와 유한회사가 합병하는 경우 물적회사 간의 합병이므로 법원의 인가는 필요없다.
- ⑤ 회사의 합병으로 인해 신회사를 설립하는 경우에는 정관의 작성 기타 설립에 관한 행위는 각 회사에서 선임한 설립위원이 공동으로 해야 한다.

46. 상법상 주식회사의 분할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사가 분할합병을 할 경우 분할합병계약을 작성하여 주주총회의 특별결의에 의한 승인을 얻어야 한다.
- ② 단순분할신설회사는 분할회사의 권리와 의무를 분할계획서에서 정하는 바에 따라 승계하게 된다.
- ③ 분할되는 회사가 분할로 인하여 설립되는 회사의 주식의 총수를 취득하는 방식의 분할이 인정된다.
- ④ 분할회사의 주주에게 분할합병의 대가로 제공하는 재산이 분할승계회사의 모회사의 주식을 포함할 경우에도 분할승계회사는 그 모회사의 주식을 취득할 수 없다.
- ⑤ 분할합병의 경우 분할회사는 주주총회의 특별결의로 분할합병에 따른 출자를 받는 분할승계회사 또는 분할합병신설회사가 분할회사의 채무 중 분할합병계약서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다.

47. 상법상 합병회사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사를 설립하기 위해서는 2인 이상의 사원이 공동으로 정관을 작성해야 한다.
- ② 회사의 정관에는 절대적 기재사항을 기재하고 총사원의 기명날인 또는 서명이 있어야 한다.
- ③ 사원이 그 채권자를 해할 것을 알고 회사를 설립한 때에는 채권자는 그 사원과 회사에 대한 소로 회사의 설립취소를 청구할 수 있다.
- ④ 사원은 그 보유지분의 일부에 대해서는 다른 사원의 동의가 없어도 타인에게 양도할 수 있다.
- ⑤ 사원은 다른 사원 과반수의 결의가 있는 때에 한하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 할 수 있다.

48. 상법상 합자회사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사는 무한책임사원 및 유한책임사원으로 조직되며 그 사원의 총수는 2인 이상이어야 한다.
- ② 무한책임사원은 정관에 다른 규정이 없는 때에는 각자가 회사의 업무를 집행할 권리와 의무가 있다.
- ③ 지배인의 선임과 해임은 업무집행사원이 있는 경우에도 무한책임사원과 유한책임사원 전원의 결의로 해야 한다.
- ④ 유한책임사원이 보유하고 있는 지분의 일부를 타인에게 양도하려면 무한책임사원 전원의 동의가 있어야 한다.
- ⑤ 유한책임사원은 성년후견개시의 심판을 받은 경우에도 퇴사되지 아니한다.

49. 상법상 유한책임회사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 정관에 달리 정함이 없음)

- ① 사원은 노무를 출자의 목적으로 할 수 없지만 신용은 출자의 목적으로 할 수 있다.
- ② 2인 이상의 업무집행자를 정한 경우에는 업무집행자 각자가 회사의 업무를 집행할 권리와 의무가 있다.
- ③ 총사원의 동의가 있어야만 정관을 변경할 수 있다.
- ④ 업무집행자가 2인 이상인 경우에는 총사원의 동의로 회사를 대표할 업무집행자를 정할 수 있다.
- ⑤ 퇴사 사원은 그 지분의 환급을 금전으로 받을 수 있다.

50. 상법상 주식회사의 변태설립사항이 아닌 것은?

- ① 회사가 그 성립 후 2년 내에 그 성립 전부터 존재하는 재산으로서 영업을 위하여 계속하여 사용하여야 할 것을 자본금의 100분의 5 이상에 해당하는 대가로 취득하는 계약
- ② 발기인이 받을 특별이익과 이를 받을 자의 성명
- ③ 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가격과 이에 대해 부여할 주식의 종류와 수
- ④ 회사성립후에 양수할 것을 약정한 재산의 종류, 수량, 가격과 그 양도인의 성명
- ⑤ 회사가 부담할 설립비용과 발기인이 받을 보수액

51. 상법상 주식 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 회사는 정관으로 정한 경우에는 주식의 전부를 무액면주식으로 발행할 수 있다.
- ② 회사는 주주총회의 보통결의로 액면주식을 무액면주식으로 전환하거나 무액면주식을 액면주식으로 전환할 수 있다.
- ③ 회사는 주주총회의 보통결의로 주식을 분할할 수 있으나 분할 후의 액면주식 1주의 금액은 100원 미만으로 하지 못한다.
- ④ 주식이 수인의 공유에 속하나 그 주식에 관한 주주의 권리를 행사할 자가 없는 경우 공유자에 대한 통지나 최고는 그 전원에 대하여 하여야 한다.
- ⑤ 주주의 책임은 그가 가진 주식의 액면가액을 한도로 한다.

52. 甲주식회사는 그 발행하는 주식의 양도에 관하여 이사회 의 승인을 받도록 하는 정관규정을 두고 있다. 상법상 주식 양도 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 甲회사 이사회 의 승인을 얻지 아니한 주식의 양도는 주식 양도인과 양수인 간에 효력이 없다.
- ② 甲회사의 주주가 甲회사에 대하여 서면으로 양도의 승인을 청구한 경우 甲회사는 2월 이내에 주주에게 그 승인여부를 서면으로 통지하여야 한다.
- ③ 양도승인거부의 통지를 받은 주주는 통지를 받은 날부터 30일 이내에 甲회사에 대하여 양도의 상대방의 지정을 청구할 수 있으나 주식매수는 청구할 수 없다.
- ④ 주주가 양도의 상대방 지정을 청구한 경우 이사회가 그 청구가 있는 날부터 2주간 내에 주주에게 상대방 지정의 통지를 하지 아니한 때에는 주식의 양도에 관하여 이사회 의 승인이 있는 것으로 본다.
- ⑤ 甲회사의 주식을 취득한 자는 甲회사에 대하여 그 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 그 취득의 승인을 청구할 수 없다.

53. 상법상 주권 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주권, 신주인수권증서, 신주인수권증권을 점유한 자는 각각 적법한 소지인으로 추정된다.
- ② 주식의 질권자가 그 질권으로써 제3자에게 대항하려면 계속하여 주권을 점유하여야 한다.
- ③ 주식의 소각이 있는 경우 이로 인하여 종전의 주주가 받을 금전이나 주식에 대하여도 종전의 주식을 목적으로 한 질권을 행사할 수 있다.
- ④ 주식의 양도에 관하여 이사회 의 승인을 얻도록 정한 때에는 그 규정을 주권에 기재하여야 한다.
- ⑤ 주주가 그 주식에 대하여 주권의 소지를 하지 아니하겠다는 뜻을 회사에 신고하려면 정관에 근거가 있어야 한다.

54. 상법상 비상장회사의 주식매수선택권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사의 기술혁신에 기여할 수 있는 피용자(被用者)에 대하여 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
- ② 주식매수선택권은 양도할 수 없으나 주식매수선택권을 행사할 수 있는 자가 사망한 경우 그 상속인이 이를 행사할 수 있다.
- ③ 주식매수선택권의 행사일을 기준으로 평가한 주식의 실질가액이 주식매수선택권의 행사가액보다 높은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 수 있다.
- ④ 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자가 회사의 경영에 기여하거나 기여할 수 있다면 그에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
- ⑤ 주식매수선택권의 부여에 따라 발행할 신주 또는 양도할 자기의 주식은 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

55. 상법상 자기주식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 특정목적에 의한 자기주식 취득의 경우는 제외)

- ① 회사는 거래소에서 시세(時勢)가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법에 따라 자기의 명의로 계산으로 자기주식을 취득할 수 있다.
- ② 회사가 자기주식을 취득할 경우 그 취득가액의 총액은 직전 결산기 기준으로 상법 규정에 따라 산정된 배당가능이익을 초과하지 못한다.
- ③ 회사는 자기주식을 취득하는 해당 영업연도의 결산기에 상법 규정에 따라 산정된 배당가능이익이 없을 우려가 있더라도 자기주식을 취득할 수 있고, 이에 관한 이사의 회사에 대한 손해배상책임은 성립할 여지가 없다.
- ④ 회사는 발행주식총수의 20분의 1을 초과하여 자기주식을 질권의 목적으로 받지 못한다.
- ⑤ 이사회결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각하는 경우 자본금 감소에 관한 규정을 따르지 아니하고 소각(消却)할 수 있다.

56. 상법상 반대주주의 주식매수청구권이 인정되는 경우를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 간이영업양도·양수에 반대하는 주주
- ㄴ. 소규모합병을 반대하는 소멸회사의 주주
- ㄷ. 주주총회의 결의에 의하여 해산한 회사에서 회사 계속의 결의에 반대하는 주주
- ㄹ. 영업 일부의 임대 반대하는 주주
- ㅁ. 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약의 체결·변경 또는 해약에 반대하는 주주

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

57. 상법상 주주명부 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있으며 이 경우 그 주주명부에 전자우편주소를 적어야 한다.
- ② 주주 또는 질권자에 대한 회사의 통지 또는 최고는 주주명부에 기재한 주소 또는 그 자로부터 회사에 통지한 주소로 하면 되며, 이러한 통지 또는 최고는 보통 그 도달할 시기에 도달한 것으로 본다.
- ③ 주주명부의 기준일은 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 날에 앞선 2월내의 날로 정하여야 하며 주주명부의 폐쇄 기간은 2월을 초과하지 못한다.
- ④ 회사의 주주명부는 본점에 비치되어야 하나 명의개서대리인을 둔 때에는 주주명부를 명의개서대리인의 영업소에 비치할 수 있다.
- ⑤ 명의개서대리인이 주식 취득자의 성명과 주소를 주주명부의 복본에 기재한 때에는 그 주식 취득자는 주식의 이전을 회사에 대항할 수 있다.

58. 상법상 종류주식 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사가 종류주식을 발행할 경우 정관에 다른 정함이 없는 경우에도 주식의 종류에 따라 신주의 인수, 주식의 병합·분할·소각 또는 회사의 합병·분할로 인한 주식의 배정에 관하여 특수하게 정할 수 있다.
- ② 회사는 이익배당이나 잔여재산분배에 관하여 내용이 다른 종류주식을 발행할 수 있다.
- ③ 의결권의 배제·제한에 관한 종류주식이 발행주식총수의 4분의 1을 초과하여 발행된 경우에는 회사는 지체 없이 그 제한을 초과하지 아니하도록 하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- ④ 회사는 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 종류주식 또는 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있는 종류주식을 정관으로 정하는 바에 따라 발행할 수 있다.
- ⑤ 주식의 상환에 관한 종류주식을 발행한 회사는 그 주식 취득의 대가로 그 회사의 다른 종류주식을 교부할 수 있다.

59. 상법상 주식회사 이사의 의무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이사는 선량한 관리자의 주의의무를 부담한다.
- ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
- ③ 이사는 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
- ④ 이사는 이사회에 승인이 없어도 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 이사가 될 수 있다.
- ⑤ 이사는 회사의 정관, 주주총회의 의사록을 본점과 지점에 비치하여야 한다.

60. 상법상 주식의 포괄적 이전에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주주총회 및 종류주주총회에서 주식이전계획서가 승인된 경우에는, 주식이전으로 인하여 주식이전에 관련되는 각 회사의 주주의 부담이 가중되더라도 그 주주의 동의가 필요하지 아니하다.
- ② 주식이전으로 설립하는 완전모회사의 자본금은 주식이전의 날에 완전자회사가 되는 회사에 현존하는 순자산액에서 그 회사의 주주에게 제공할 금전 및 그 밖의 재산의 가액을 뺀 액을 초과하지 못한다.
- ③ 주식이전의 경우 자회사는 모회사의 주식을 취득할 수 있으나 그 주식을 취득한 날로부터 3월 이내에 모회사의 주식을 처분하여야 한다.
- ④ 주식이전은 이로 인하여 설립한 완전모회사가 그 본점소재지 및 지점소재지 모두에서 회사의 설립등기를 행함으로써 그 효력이 발생한다.
- ⑤ 주식이전을 무효로 하는 판결이 확정된 때에는 해당 주식이전은 당연 무효이므로 완전모회사가 된 회사는 주식이전을 위하여 발행한 주식의 주주에 대하여 그가 소유하였던 완전자회사가 된 회사의 주식을 이전하지 않아도 된다.

61. 상법상 주주제안권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주주제안권은 소수주주권이다.
- ② 주주제안은 이사에게 하여야 한다.
- ③ 주주제안을 할 수 있는 주주는 주주총회일의 6주전에 서면으로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다.
- ④ 이사회는 주주제안의 모든 내용을 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다.
- ⑤ 주주제안을 주주총회의 목적사항으로 한 경우, 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.

62. 상법상 주주총회의 결의사항을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 중간배당의 결정
- ㄴ. 정관에서 규정하지 아니한 이사의 보수 결정
- ㄷ. 주식의 포괄적 교환
- ㄹ. 자본금의 감소

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

63. 상법상 주주총회에서 주주의 의결권 행사방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기명주식을 가진 주주는 주권을 제시하여야 의결권을 행사할 수 있다.
- ② 의결권의 대리행사의 경우에 주주만이 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출할 수 있다.
- ③ 주식의 신탁을 인수한 주주가 2 이상의 의결권에 대하여 불통일 행사하고자 하는 경우 회사는 이를 거부할 수 있다.
- ④ 주주는 이사회 결의에 따라 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

64. 상법상 전환주식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전환주식을 발행하는 경우 정관으로 정하는 바에 따라 주주는 인수한 주식을 다른 종류 주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.
- ② 전환주식을 발행하는 경우 정관에 일정한 사유가 발생할 때 회사가 주주의 인수 주식을 다른 종류 주식으로 전환할 수 있음을 정할 수 있다.
- ③ 종류주식의 수 중 새로 발행할 주식의 수는 전환청구기간 또는 전환의 기간 내에는 그 발행을 유보(留保)하여야 한다.
- ④ 전환으로 인하여 신주식을 발행하는 경우에는 전환전의 주식의 액면가액을 신주식의 발행가액으로 한다.
- ⑤ 주식의 전환은 주주가 전환을 청구한 경우에는 그 청구한 때에 그 효력이 발생한다.

65. 상법상 주주총회 결의취소의 소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총회의 결의방법이 법령에 위반한 때에는 감사는 결의의 날로부터 2월내에 결의취소의 소를 제기할 수 있다.
- ② 총회 결의취소의 소는 주주 또는 이사도 제기할 수 있다.
- ③ 총회의 결의내용이 법령에 위반한 때에는 감사는 결의의 날로부터 2월내에 결의취소의 소를 제기할 수 있다.
- ④ 주주가 결의취소의 소를 제기한 때에는 법원은 회사의 청구에 의하여 상당한 담보를 제공할 것을 명할 수 있다.
- ⑤ 결의취소의 소가 제기된 경우에 결의의 내용, 회사의 현황과 제반사정을 참작하여 그 취소가 부적당하다고 인정한 때에는 법원은 그 청구를 기각할 수 있다.

66. 상법상 주식회사의 이사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사와 이사의 관계는 민법의 위임에 관한 규정을 준용한다.
- ② 정관으로 이사가 가질 주식의 수를 정한 경우에 다른 규정이 없는 때에는 이사는 그 수의 주권을 법원에 공탁하여야 한다.
- ③ 자본금 총액이 10억원 이상인 회사의 이사는 3인 이상이어야 한다.
- ④ 이사의 임기는 2년으로 정할 수 있다.
- ⑤ 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의 만료로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다.

67. 상법상 주식회사의 이사회에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이사회의 소집은 각 이사가 하지만, 이사회의 결의로 소집할 이사를 별도로 정할 수 있다.
- ② 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 그러나 그 기간은 이사회 결의로 단축할 수 있다.
- ③ 이사회의 결의는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다. 그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다.
- ④ 감사는 이사가 정관에 위반한 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.
- ⑤ 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행은 이사회의 결의로 한다.

68. 상법상 비상장회사의 대표소송에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 다중대표소송은 고려하지 않음)

- ① 회사는 주주가 적법하게 제기한 대표소송에 참가할 수 없다.
- ② 발행주식의 총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 회사에 대하여 이사의 책임을 추궁할 소의 제기를 청구한 후 즉시 회사가 소를 제기하지 않으면 주주는 대표소송을 제기할 수 있다.
- ③ 대표소송을 제기한 주주의 보유주식이 제소후에 감소하여 발행주식총수의 1000분의 1을 보유하게 된 경우에도 제소의 효력에는 영향이 없다.
- ④ 대표소송을 제기한 주주는 법원의 허가 없이도 소의 취하를 할 수 있다.
- ⑤ 대표소송을 제기한 주주가 패소한 때에는 과실이 있다면 회사에 대하여 손해를 배상할 책임이 있다.

69. 상법상 주식회사의 대표이사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대표이사의 선임은 정관으로 정한 경우 이사회결의에 의한다.
- ② 법률 또는 정관에서 정한 대표이사의 원수를 결한 경우 필요하다고 인정할 때에는 법원은 감사의 청구에 의하여 일시 대표이사의 직무를 행할 자를 선임할 수 있다.
- ③ 대표이사가 정당한 이유없이 이사로서의 임기가 만료되기 전에 주주총회결의로 이사직에서 해임된 때에는 그 자는 회사에 대하여 해임으로 인한 손해배상을 청구할 수 없다.
- ④ 대표이사는 회사의 영업에 관하여 재판상 행위를 제외한 모든 행위를 할 권한이 있다.
- ⑤ 회사가 이사에 대하여 소를 제기하는 경우에 대표이사는 그 소에 관하여 회사를 대표한다.

70. 상법상 주식회사의 이사의 책임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이사가 과실로 정관에 위반한 행위를 한 경우에는 그 이사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.
- ② 회사에 대한 손해배상책임을 부담하는 이사의 행위가 이사회결의에 의한 것인 때에는 그 결의에 찬성한 이사도 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.
- ③ 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자가 과실로 법령에 위반한 행위를 한 경우에는 그 자는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.
- ④ 이사가 경과실로 그 임무를 게을리한 때에는 그 이사는 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.
- ⑤ 이사가 아니면서 명예회장의 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자가 과실로 정관에 위반한 행위를 한 경우에는 그 자는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.

71. 상법상 집행임원 설치회사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대표집행임원은 집행임원들로 구성된 집행임원회의결의에 의하여 선임한다.
- ② 집행임원과 집행임원 설치회사 간의 소송에서 집행임원 설치회사를 대표할 자는 이사회에서 선임한다.
- ③ 집행임원의 임기는 정관에 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회결의 종결 시까지로 정할 수 있다.
- ④ 집행임원이 고의 또는 과실로 임무를 게을리하여 집행임원 설치회사에 손해가 발생하였다면 집행임원 설치회사의 소수주주는 대표소송에 의하여 집행임원의 손해배상책임을 추궁할 수 있다.
- ⑤ 집행임원 설치회사는 대표이사를 둘 수 없다.

72. 상법상 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 감사위원회에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 권한은 주주총회에 있으나 상법은 정관 규정을 통해 이사회 권한으로 할 수 있도록 허용하고 있다.
- ② 감사위원회 위원 중 적어도 1명은 주주총회 결의로 다른 이사와 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
- ③ 주주총회에서 사외이사인 감사위원회 위원을 선임하는 결의를 하는 경우, 정관에서 달리 정하지 않으면 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 소유한 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- ④ 감사위원회는 이사에게 감사보고서를 정기주주총회일의 1주 전까지 제출할 수 있다.
- ⑤ 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

73. 상법상 비상장주식회사의 주주배정방식 신주발행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사가 성립한 날로부터 2년을 경과한 후에 주식을 발행하는 경우에는 회사는 주주총회 특별결의와 법원의 인가를 얻어서 주식을 액면미달 가액으로 발행할 수 있다.
- ② 회사가 액면미달 가액으로 주식을 발행한 경우에는 이사는 주식청약서를 작성할 때 그 발행조건과 미상각액을 적어야 한다.
- ③ 회사가 신주인수권증서를 발행하는 대신 정관으로 정하는 바에 따라 전자등록기관의 전자등록부에 신주인수권을 등록한 경우 신주인수권을 등록한 자는 등록된 신주인수권을 적법하게 보유한 것으로 추정한다.
- ④ 신주인수인이 납입기일에 납입을 하지 않은 경우 회사가 일정한 기일을 정해 납입을 최고하였음에도 신주인수인이 그 기일 내에 납입을 하지 않으면 그 권리를 잃는다.
- ⑤ 신주의 발행으로 인한 변경등기가 있는 후에 아직 인수하지 아니한 주식이 있거나 주식인수의 청약이 취소된 때에는 이사가 이를 공동으로 인수한 것으로 본다.

74. 상법상 비상장주식회사의 사채에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이사는 사채청약서를 작성할 때 회사의 자본금과 준비금 총액을 기재해야 한다.
- ② 기명사채의 이전은 취득자의 성명과 주소를 사채원부에 기재하고 그 성명을 채권에 기재하지 아니하면 회사 기타의 제3자에게 대항하지 못한다.
- ③ 특정인이 계약에 의하여 사채 총액을 인수하는 경우 이사는 사채청약서를 작성하여야 한다.
- ④ 이권 있는 무기명식의 사채를 상환하는 경우에 이권이 흠결된 때에는 그 이권에 상당한 금액을 상환액으로부터 공제한다.
- ⑤ 사채의 상환청구권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

75. 상법상 신주인수권부사채에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하려는 경우 그에 관한 정관규정 또는 주주총회 특별결의가 있다면 적법하게 발행할 수 있으며, 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 것인지 여부는 문제되지 않는다.
- ② 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 금액을 초과할 수 있다.
- ③ 신주인수권증권이 발행된 경우 신주인수권증권의 선의취득은 인정되지 않는다.
- ④ 회사가 신주인수권부사채를 발행한 때에는 각 신주인수권부사채의 금액, 각 신주인수권부사채의 납입금액 등을 등기해야 한다.
- ⑤ 주식 양도에 관하여 이사회 승인을 얻도록 하는 정관 규정을 둔 회사가 신주인수권증권을 발행하는 경우에도 주식양도가 제한되는 사정을 채권에 기재해야 한다.

76. 상법상 주식회사의 자본금감소 무효의 소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자본금 감소를 승인하지 않은 회사채권자는 자본금감소 무효의 소를 제기할 수 있다.
- ② 자본금감소 무효의 소는 회사를 피고로 하여 제기해야 한다.
- ③ 주식병합절차에 따라 자본금을 감소하는 경우 주권제출기간이 만료하기 전에 자본금감소 무효의 소를 제기할 수 없다.
- ④ 자본금감소 무효판결이 확정된 경우 자본금감소 무효의 소를 제기한 자가 아니라도 자본금감소의 무효를 주장할 수 있다.
- ⑤ 자본금감소 무효판결이 확정된 경우 그 판결의 효력은 소급하지 않는다.

77. 상법상 주식회사의 자본금과 준비금에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무액면주식을 발행하는 회사의 자본금의 액은 설립등기사항이 아니다.
- ② 회사의 자본금에 결손이 생긴 경우 준비금을 결손보전에 충당할 수 있다.
- ③ 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
- ④ 준비금의 자본금 전입은 이사회가 결의할 사항이지만 정관에 의하여 주주총회의 결의 사항으로 할 수 있다.
- ⑤ 이사회결의에 의하여 준비금을 자본금으로 전입하는 경우 전입의 효력 발생시기는 이사회에서 정한 신주배정기준일이다.

78. 상법상 주식회사의 현물배당에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연 1회의 결산기를 정한 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 중간배당을 할 수 있으며, 이 경우 현물배당이 가능하다.
- ② 현물배당 방식으로 배당을 행하기 위해서는 현물배당을 할 수 있도록 허용하는 정관 규정이 있어야 한다.
- ③ 현물배당은 주주총회의 결의로 정하지만, 정관에 의하여 재무제표를 이사회가 승인하는 회사의 경우에는 이사회 결의로 정한다.
- ④ 현물배당을 결정한 회사는 주주가 배당되는 현물 대신 금전의 지급을 회사에 청구할 수 있도록 한 경우에는 그 금액 및 청구할 수 있는 기간을 정할 수 있다.
- ⑤ 회사는 현물배당을 할 때 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 현물 대신 금전을 지급할 것을 정할 수 없다.

79. 상법상 주식배당에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다.
- ② 주식배당의 경우 배당액의 10분의 1 이상을 이익준비금으로 적립해야 한다.
- ③ 주식으로 배당을 받은 주주는 주식배당을 결의하는 주주총회가 종결한 때부터 신주의 주주가 된다.
- ④ 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 주식배당을 할 수 있다.
- ⑤ 주식에 대한 등록질권자의 권리는 주주가 주식배당에 의하여 새로이 발행받을 주식에 미친다.

80. 상법상 비상장회사의 소수주주권과 그 행사요건으로서의 주식소유 비율이 옳지 않은 것은?

- ① 회계장부열람권 - 발행주식총수의 100분의 1 이상
- ② 주주총회소집청구권 - 발행주식총수의 100분의 3 이상
- ③ 이사해임청구권 - 발행주식총수의 100분의 3 이상
- ④ 감사해임청구권 - 발행주식총수의 100분의 3 이상
- ⑤ 청산인해임청구권 - 발행주식총수의 100분의 3 이상